

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานประกันสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กำหนดแนวปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นบุคคลสัญชาติพม่าเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวและได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเห็นว่า การกระทำความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงานที่ทางราชการออกให้มาแสดงประกอบกับหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมาแสดง แล้วแรงงานต่างด้าวประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเอง ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทนอีกด้วย นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ดำเนินการให้นายจ้างขึ้นทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนสำหรับแรงงานต่างด้าว ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อีกทั้ง ผู้กำหนดแนวปฏิบัติไม่มีอำนาจกระทำการดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนแนวปฏิบัติที่สั่งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้มีการแจ้งสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดดำเนินการให้นายจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานและมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงรายชื้อลูกจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองลูกจ้างทุกคนที่ประสบอันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือตาย อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้นายจ้าง หรือเจ็บป่วยเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือโรคซึ่งเกิดจาก



การทำงาน โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แต่เนื่องจากเกิดปัญหาความไม่แน่นอนและล่าช้าของนายจ้างในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างทุกคนที่อยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๕^๙ ประกอบมาตรา ๒๖^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เว้นแต่มีอาจเข้าข่ายภายใต้บังคับตามมาตรา ๕^{๑๑} และบทนิยามของคำว่าลูกจ้างตามมาตรา ๕^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงานทุกคน ซึ่งเสมอภาคเท่าเทียมกันสอดคล้องกับคำนิยามของคำว่าลูกจ้างตามกฎหมายดังกล่าว โดยหาได้แบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้างแต่ประการใดไม่ ข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคล

^{๙-๑๒} พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

(๓) นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับครู

หรือครูใหญ่

(๔) นายจ้างซึ่งดำเนินกิจการที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ

(๕) นายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ชลช

ชลช

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

ชลช

ชลช

มาตรา ๒๕ การจ่ายเงินทดแทนตามหมวดนี้ ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ ให้สำนักงานจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แทนนายจ้างนั้น แต่ถ้านายจ้างได้ทดรองจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินั้นไปก่อน และเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำวินิจฉัยว่าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินทดแทนให้นายจ้างขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนจากสำนักงานได้ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนด

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ และได้ทดรองจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ไปก่อน ถ้าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธินั้นมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ หรือคำสั่งใหม่ตามมาตรา ๕๑ นายจ้างมีสิทธินำเงินทดแทนที่ได้จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดังกล่าวไปนั้นมาหักจากจำนวนเงินทดแทนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไม่เกินจำนวนเงินทดแทนตามประเภทที่กำหนดไว้ในคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๖ ให้มีกองทุนเงินทดแทนในสำนักงานประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามมาตรา ๔๔ และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๓

ให้กองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้



สัญญาติพมา ลาว และกัมพูชาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓ วรคหนึ่ง (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๗^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้จะมีขั้นตอนในทางปฏิบัติโดยการจดทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว (ท.ร.๓๘/๑) และหมายเลขประจำตัว ๑๓ หลัก จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้น แรงงานต่างด้าวจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จึงจะสามารถขอใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวดังกล่าวรัฐได้จัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการอื่น ๆ เพื่อความมั่นคงของประเทศไว้แล้ว ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาจัดทำฐานทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ รส ๐๗๑๑/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ กำหนดว่าลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับสิทธิความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนอันเป็นสิทธิสำคัญตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ หากปรากฏว่ามีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงาน จึงเป็นการรองรับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงาน ไม่เป็นการแบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้าง และหาเป็น

^{๑๓} พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓ คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังต่อไปนี้ อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๑๔} พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๗ ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้



การขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวแต่ประการใดไม่ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเงื่อนไขคุณสมบัติในข้อดังกล่าวตามหนังสือแล้ว แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ จึงย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกำหนดซึ่งเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ว่า แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย นั้น เมื่อพิจารณาหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแล้ว การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้างตามมาตรา ๔๔^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ หากนายจ้างไม่ดำเนินการต้องรับโทษตามมาตรา ๔๖^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๗^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการดำเนินการต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้นหากนำพฤติการณ์ของนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาปฏิเสธสิทธิของลูกจ้าง ย่อมเป็นการไม่สมเหตุสมผล กรณีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการนำเรื่องการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงื่อนไขการรับรองสิทธิของลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เป็นผู้ได้รับการผ่อนผันจากทางราชการให้ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรได้

^{๕๕-๕๗} พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ

ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบตามวรรคหนึ่งยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างตามแบบที่เลขาธิการกำหนด และจ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานแห่งท้องที่ที่นายจ้างยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ

มาตรา ๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในกำหนดเวลาหรือจ่ายเงินสมทบไม่ครบจำนวนตามที่จะต้องจ่ายให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่าย

มาตรา ๔๗ เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวน

การมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาจ่ายภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือนั้น และนายจ้างไม่จ่ายภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด आयัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ยึด आयัด และขายทอดตลาด และจ่ายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน

เป็นการชั่วคราว และได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ก็มีใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ ที่จะกำหนดเงื่อนไขของการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงื่อนไขของการกำหนดสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแต่ประการใด กรณีจึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนบัญญัติไว้ ดังนั้น หนังสือฉบับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนไปในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคำขอที่ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดดำเนินการให้นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน และมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบและยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างนั้น กรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรงในการสั่งการหน่วยงานในบังคับบัญชา ศาลปกครองจึงมีอาจก้าวล่วงใช้ดุลพินิจในการสั่งการแทนหน่วยงานทางปกครองได้ พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๑/๒๕๕๘)

๓. สวัสดิการสังคม

ในการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกันจำนวนมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ตามกำลังงบประมาณของตน โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการต่อเทศบาลตำบลตะกั่ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง เพื่อพิจารณาจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยนาย ธ. ซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีและอยู่บ้านเลขที่เดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๗ ราย โดยไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นแบบคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความพิการของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ในการพิจารณาจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ระดับประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ มิได้มีบุคคลใดเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ส่วนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน ๕๒ ราย มีรายชื่อผู้สำรองจำนวน ๑๓๑ ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรกจำนวน ๙๔ ราย มีรายชื่อผู้สำรองจำนวน ๑๔๗ ราย และมีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมอีก ๖๐ ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน ๑๖๖ ราย มีรายชื่อผู้สำรองจำนวน ๒๐๒ ราย ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวมีรายชื่อผู้สูงอายุในแต่ละปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๗^{๑๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามกำลังงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดี การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามข้อ ๘^{๑๙} ของระเบียบข้างต้นแล้ว มิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี

^{๑๘-๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๗ ในกรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซับซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกับผู้สูงอายุและคนพิการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แล้วเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทำการพิจารณาจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ ๗ และบัญชีรายชื่อที่สำรองไว้ที่จังหวัด

ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกปฏิบัติไม่จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่กรณีของนาย ภ. มีรายชื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลำดับที่ ๔๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลำดับที่ ๗๒ และยังปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลำดับที่ ๒๘ นั้น เห็นว่า ตามบัญชีรายชื่อผู้พิการที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจำนวน ๑๗ ราย ส่วนลำดับที่ ๑๘ ถึงลำดับที่ ๒๘ ในช่องหมายเหตุระบุว่า รอการอนุมัติในกรณีที่ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพหมดสิทธิได้รับหรือกรณีที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ดังนั้น ตามบัญชีดังกล่าว นาย ภ. จึงยังมิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๕)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกดังกล่าวที่สถานีขนส่งและในรถราง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐาน

มาประกอบการพิจารณาจัดลำดับด้วย สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำการคัดเลือกโดยจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ของหมู่บ้านก่อน

(๒) นารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ (๑) มาจัดทำเป็นบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

ในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนของประชาคมท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และให้คณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีต่อไป



อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนตามสัญญาสัมปทาน ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีอุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในรถไฟฟ้ามหานครแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วย มาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่มีการนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี แต่กรุงเทพมหานคร เพียงจัดให้มีทางขึ้น - ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ในบางจุดที่สถานีขนส่ง จำนวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวมทั้งสิ้น ๒๓ สถานี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้มีร่างกายพิการ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันจัดทำลิฟท์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่ง (รถไฟฟ้ามหานคร) จำนวน ๒๓ สถานี และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้ามหานคร คือ ให้จัดที่ว่าง สำหรับเก้าอี้คนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และให้มีราวสูงจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร บริเวณทางขึ้นลง และติดตั้งสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถ คันที่จัดไว้สำหรับคนพิการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำ สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร อันเป็นการจัดให้มีทางบกของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)^{๒๐} ประกอบกับมาตรา ๔๙ (๑)^{๒๑}

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๔๙ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในขณะที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีผลใช้บังคับในวันดังกล่าวตามนัยมาตรา ๒๐ วรรคสอง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้ออกระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ดังนี้ เมื่อข้อ ๑.๑ ของสัญญาสัมปทานได้กำหนดนิยามคำว่า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หมายถึง บริการขนส่งมวลชนโดยสารราง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับรถราง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดสร้างขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙.๑ (ก) ของสัญญาสัมปทานเดียวกัน และข้อ ๑.๑ ของสัญญาสัมปทานฉบับเดียวกัน กำหนดนิยามคำว่า อุปกรณ์ หมายถึง รถรางและอุปกรณ์จักรกลไฟฟ้า ระบบควบคุม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสิทธิครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมจนกว่าสัญญาสัมปทานนี้สิ้นสุด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙.๑ (ก) และข้อ ๑๙.๒ (ก) ของสัญญาสัมปทาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ จึงมีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่ง

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

๒๒-๒๓

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๗ เพื่อเป็นการคุ้มครองและสงเคราะห์คนพิการ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

(๑) ลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๐

ฯลฯ

ฯลฯ

กฎกระทรวงเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้



และในรศ. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒^{๒๔} ข้อ ๖^{๒๕} และข้อ ๗^{๒๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครโดยได้รับสัมปทานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองเฉพาะกรณีที่กระทำการในการดำเนินกิจการทางปกครองตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากได้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในรถไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๓)^{๒๗} ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ

มีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ทำสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

^{๒๔-๒๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๒ ลักษณะอาคารที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ได้แก่ อาคารของสถานสงเคราะห์คนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสำหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานี่ขนส่งมวลชน และอาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

ข้อ ๔ ลักษณะยานพาหนะที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ได้แก่

๑. รถยนต์

๒. รถจักรยานยนต์

(๓) รถไฟหรือรถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๔. รถจักรยาน

๕. รถจักรยานยนต์

ข้อ ๖ อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ควบคุมอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นจะได้กำหนดอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการไว้โดยเฉพาะและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด

ข้อ ๗ ให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ที่จัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ จัดให้มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการด้วย

สัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งขนาดและตำแหน่งที่แสดงของสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนด

ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ จึงไม่อาจใช้บังคับกับสัญญาสัมปทานดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ ไม่มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ไม่ใช้บังคับกับอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นที่มีอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับ เมื่อกฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร สถานที่ขนส่งมวลชนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยการแก้ไขปรับปรุงลักษณะอาคารสถานีรถไฟฟ้า ลักษณะยานพาหนะที่ต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการตามรายละเอียดของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีทางขึ้น - ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ในบางจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ที่สถานีขนส่งแล้วจำนวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ สถานี อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าเหตุที่มิได้จัดให้มีลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่สถานีขนส่งอีก ๑๘ สถานี และจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงอื่นๆ แก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่งและรถรางนั้น เกิดจากข้อจำกัดใด หรือมีปัญหาอุปสรรคใดประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การก่อสร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการสำหรับ สถานีรถไฟฟ้าที่เหลือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานการจราจรและขนส่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สำรวจเบื้องต้นในการหาตำแหน่งลิฟท์สำหรับคนพิการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดรูปแบบ และข้อกำหนดเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการต่อไป และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือชี้แจงต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้พยายามจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเท่าที่พึงจะกระทำได้ และออกแบบให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในอนาคตด้วย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารสรุปการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานเลขานุการนายรัฐมนตรี ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างลิฟท์ใน ๕ สถานีแรกเป็นเงินจำนวน ๑๗๕,๑๙๔,๕๙๐ บาท ส่วนการก่อสร้างลิฟท์ในส่วนที่เหลืออีก ๑๘ สถานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาจัดสรรจากงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่าการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก



ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่งและรถรางนั้น อยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการได้ ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงจัดให้มีทางขึ้น - ลง เป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟท์ในบางจุด ที่สถานีขนส่งจำนวน ๕ สถานี จากสถานีขนส่งรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ สถานี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำลิฟท์ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีขนส่งทั้ง ๒๓ สถานี และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟไฟฟ้า คือ ให้จัดที่ว่างสำหรับเก้าอี้คนพิการให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร และให้มีราวสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร บริเวณทางขึ้น - ลง และติดตั้งสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถคันที่จัดไว้สำหรับคนพิการโดยมีรายละเอียดตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มิคำพิพากษา โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ในฐานะผู้มีสิทธิครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดสร้างขึ้น รวมทั้งเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ (๓) ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๐/๒๕๕๗)

คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

- กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ควบคุมดูแลให้เทศบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกับเจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตทางหลวงเทศบาล จึงเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้ก่อสร้างรั้วรุกล้ำทางหลวงเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเอกชนปลูกบ้านสร้างรั้วคอนกรีตรั้วลวดหนาม และปักเสาปูนรุกล้ำเขตทางหลวงจริง จึงมีหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการกับผู้บุกรุกตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วพบว่ามี การก่อสร้างรั้วรุกล้ำเขตทางหลวงเทศบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราษฎรที่ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรุกล้ำทางหลวงทำการรื้อถอนส่วนที่รุกรล้ำออก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อรั้วคอนกรีตที่รุกรล้ำที่สาธารณะเพียงรายเดียว ทั้งที่มีราษฎรอื่นก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างชิดทางหลวงเทศบาลโดยขัดแจ้งและเปิดเผยรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่าได้ให้เทศบาลตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือกำชับให้ติดตามและรายงานผลให้ทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ายังไม่มีมีการดำเนินการใด ๆ ตามที่ร้องเรียนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างรุกรล้ำที่สาธารณะทั้งหมด หรืออนุญาตหรือผ่อนผันการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างรุกรล้ำที่สาธารณะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามมาตรา ๕๗ (๗)^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นอกจากนี้กรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ ธุรกรรมและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบลในอำเภอนั้น ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาลตำบล และตรวจสอบกิจการ ธุรกรรมและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้



ของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีราษฎรบุกรุกเขตทางหลวงเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีราษฎรบุกรุกเขตทางหลวงเทศบาลดังกล่าวจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการต่อผู้บุกรุกตามอำนาจหน้าที่โดยให้รายงานจนกว่าจะเสร็จสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รายงานการดำเนินการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่เมื่อสำนักงานที่ดินจังหวัดได้ตรวจสอบแนวเขตทางหลวงเทศบาลตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่ามีราษฎรบุกรุกแนวเขตทางหลวงเทศบาล จำนวน ๑๙ ราย แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกจากเขตทางหลวงเทศบาลแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งแม้ตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะกำหนดแต่เพียงให้ชี้แจง แนะนำตักเตือน และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติต่าง ๆ มาตรวจสอบ รวมทั้งเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ตาม แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายกเทศมนตรีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหลักฐานเพื่อให้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓

^๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งก็ได้ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด



แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งหรือดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวเขตทางหลวงเทศบาลแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ จึงถือว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๒/๒๕๕๖)

๒.๒ อำเภอ

๑) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านกรณีเป็นผู้มีพฤติกรรมหรือการกระทำเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริตหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน ผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงต้องมีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การที่ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยถูกศาลจังหวัดพิพากษาให้จำคุกในคดีอาญาความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและคดีถึงที่สุด เคยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี และได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น หมายความว่าผู้นั้นไม่เคยถูกลงโทษจึงมีผลเพียงให้ลบล้างโทษเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำผิดตามความเป็นจริงที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไปด้วยกรณีจึงถือได้ว่าผู้นั้นมีพฤติกรรมหรือการกระทำเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้เป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามที่มีการประกาศรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดทำการเลือกในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒ ราย ตามแบบ ผญ.๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและกรรมการอื่นรวม ๙ คน ทำการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามแบบ ผญ.๕ ว่าผู้สมัครทั้งสองรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีราษฎรหมู่ที่ ๔ คัดค้านผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมายเลข ๑ (ผู้ร้องสอด) ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กรณีเคยต้องโทษคดีอาญาขอหาใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งศาลจังหวัดสงขลามีคำพิพากษาให้จำคุก ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ พันโทเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ นับถึงวันสมัครยังไม่พ้นกำหนด ๑๐ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือถึงศาลจังหวัดสงขลาขอให้ตรวจสอบประวัติและได้รับแจ้งผลว่าผู้ร้องสอดเคยต้องคำพิพากษาจำคุกคดีของศาลจังหวัดสงขลาในความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมจริง ผู้ร้องสอดชี้แจงว่าโทษจำคุกดังกล่าวได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หารือกรณีดังกล่าวไปยังจังหวัด และจังหวัดได้มีหนังสือตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า กรณีผู้ร้องสอดได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลให้ผู้ร้องสอดไม่เคยถูกลงโทษในความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม จึงเป็นผู้ไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีความเห็นว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ นอกจากนี้ ผู้ร้องสอดยังเคยต้องคำพิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาสในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษจำคุกและปรับ โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา ๒ ปี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว และระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับเลือกและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าการประกาศรายชื่อผู้ร้องสอดตามแบบ ผญ.๖ และการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดยื่นใบสมัครรับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามประกาศรับสมัครผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ร้องสอดเคยต้องโทษจำคุก ๔ ปี โดยคำพิพากษาของศาลจังหวัดสงขลาในคดีอาญาความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม และคดีถึงที่สุด นอกจากนี้ ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาว่าผู้ร้องสอดมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา ๒ ปี และโดยที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน กฎหมายจึงกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ใหญ่บ้านว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในลักษณะต้องห้าม เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๒ (๑๐)^{๔-๕} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แล้ว กฎหมายบัญญัติให้ผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเมื่อได้พ้นกำหนดเวลาสิบปี นับแต่วันพ้นโทษ จึงไม่ต้องลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ส่วนมาตรา ๑๒ (๑๑)^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมต้องโทษตามที่บัญญัติไว้ ย่อมอยู่ในลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขเวลาสิ้นสุดอันทำให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ใหญ่บ้านในภายหลังได้เลย เมื่อผู้ร้องสอดกระทำความผิดจนต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด และกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โทษจำคุก

^{๔-๕} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑.



ให้รอการลงโทษ และผู้ร้องสอดเป็นผู้ยื่นใบสมัครตามประกาศคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันพ้นโทษ สำหรับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔^๖ ที่กำหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ย่อมหมายความว่า ผู้ที่ต้องโทษตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือให้กักกัน หรือถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลหรือถูกลงโทษโดยคำสั่งของศาล ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษเท่านั้น ส่วนความประพฤติหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษดังกล่าว หาได้ถูกลบล้างไปด้วยไม่ เพราะความประพฤติหรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้ ดังนั้น ผลแห่งบทบัญญัติดังกล่าวจึงมีเพียงให้ลบล้างโทษเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทำผิดตามความเป็นจริงที่ได้กระทำขึ้นให้หมดสิ้นไปด้วย การที่ผู้ร้องสอดกระทำผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏย่อมถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมหรือการกระทำเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรมตามมาตรา ๑๒ (๘)^๗ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงเป็นผู้ที่อยู่ในลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามแบบ ผญ.๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในส่วนที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวในส่วนที่ประกาศให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยให้มีผลตั้งแต่วันออกประกาศ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๖)

^๖ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับโดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ

^๗ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๘) ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม

๑. ชลช

๒. ชลช

๒) การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกรณีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนร้องขอให้ออกจากตำแหน่งโดยการออกเสียงประชามติในทางลับ

การออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากราษฎรร้องขอโดยคำนึงถึงความประสงค์ของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญตามเสียงส่วนใหญ่ของราษฎร เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการกระทำในทางทุจริตหรือการกระทำใดเพื่อให้การลงประชามติเป็นไปโดยมิชอบหรือเบี่ยงเบนไปจากเจตนาที่แท้จริงของราษฎร ประชามติดังกล่าวย่อมถือเป็นเจตนาสำคัญของราษฎรที่ประสงค์จะให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ อ.ภูทอกในหมู่บ้านจำนวน ๑๓๑ คน ร้องเรียนต่อนายอำเภอขอให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกล่าวหาสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมกับการเป็นผู้นำท้องถิ่น อำเภอจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนต่อนายอำเภอด้วยความเห็นเบื้องต้นเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกร้องเรียนจริง แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งให้ออกจากตำแหน่งได้ จึงเสนออำเภอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓ ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖ ต่อมา อำเภอได้ดำเนินการจัดให้มีการลงประชามติเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ผลการลงประชามติ ปรากฏว่ามีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนประชามติ จำนวน ๑๔๑ คน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในตำแหน่ง จำนวน ๑ คะแนน ลงประชามติให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๓๘ คะแนน บัตรเสีย ๒ ใบ จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนประชามติ ผู้ใหญ่บ้านตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒๕๗ คน อำเภอได้รายงานผลการลงประชามติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากตำแหน่งกำนันตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ด้วยในเวลาเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

